

1



Ciudad, Julio 2023

Señor(es)
Molina Perez Olga Elena del Socorro

Propietario(s) apartamento **1203**

Proyecto **MANZANARES**

Asunto: Proceso Escrituración proyecto **MANZANARES**

Cordial Saludo,

De acuerdo con la comunicación recibida en días pasados, en donde se informa que la escrituración del proyecto en asunto va a ser ejecutada por nuestra empresa, como terceros contratados para esta labor, nos permitimos informar los siguientes pasos que deberá tener en cuenta para avanzar y finalizar todo el proceso:

1. Verificación de cartera: Según la información suministrada por la Fiduciaria Alianza, el resumen del negocio es el siguiente:

Valor del inmueble: **\$250330043**

Valor Abonado con corte a 12 de julio del 2023 : **\$110880951**

Saldo por pagar: **\$139449092**

Si existe alguna diferencia respecto a esta información, le agradecemos comunicarse vía WhatsApp al número **3007595589** o al correo electrónico cartera@sharu.com.co y enviamos los respectivos soportes, indicando nombre del proyecto, número de apartamento, nombre del titular y documento de identificación.

En caso de haber realizado pagos posteriores a la fecha de corte mencionada anteriormente, lo invitamos a enviar dichos soportes con el fin de realizar las validaciones correspondientes.

2. Validación de pago cuota final: Es indispensable para iniciar y/o avanzar en el proceso determinar la forma de pago del saldo restante, el cual se podrá realizar de la siguiente manera:
 - a. Recursos Propios: Si usted va a cancelar el saldo con recursos propios, deberá realizar consignación de la misma manera como ha realizado los pagos anteriores y enviar el soporte vía WhatsApp al número **3007595589** o al correo electrónico cartera@sharu.com.co y enviamos los respectivos soportes, indicando nombre del proyecto, número de apartamento, nombre del titular y documento de identificación.
 - b. Financiación Hipotecaria: Si usted va a cancelar el saldo a través de un crédito hipotecario o Leasing Habitacional, remitir la carta de aprobación al correo electrónico cartera@sharu.com.co, en caso de no contar con la carta de aprobación comunicarse al whatsapp al número **3007595589** y uno de nuestros asesores le ayudará a gestionar su crédito.



Una vez surtidos los procesos anteriores, su caso será asignado a una asesora de tramitación quien dará inicio al proceso de escrituración de su apartamento.

Quedamos atentos a resolver cualquier inquietud adicional.

Cordialmente,

CAROLINA POSADA CUARTAS
Directora de Trámites



Señora
Adriana Guevara
Administración
Conjunto Residencial Manzanares de la Cuenca PH
Ciudad

REFERENCIA: DERECHO DE PETICION

Olga Elena Molina Pérez identificada con cedula de ciudadanía # 21.403.945 de Medellín, con residencia y domicilio en la ciudad de Armenia, actuando como propietaria del apartamento 1203 Torre 1 del Conjunto Residencial Manzanares de la Cuenca PH, en ejercicio del Derecho de Petición consagrado en el art 23 de la Constitución Política de Colombia, en concordancia con la Ley 1755 de 2015, respetuosamente me dirijo a usted con el fin de formular derecho de petición, con fundamento en lo siguiente:

HECHOS

1. Que oficialmente no recibí la convocatoria para la asamblea general de copropietarios, tal y como lo expresa la Ley 675 de 2001.
2. Que a través de una copropietaria me entere de que había asamblea y así se lo exprese a la administración vía whatsapp, lo que condujo a que el día 15 de febrero me enviara copia de la convocatoria.
3. Que la información contable, como los comprobantes, soportes y libros contables, son propiedad de la persona jurídica Conjunto Residencial Manzanares de la Cuenca y aunque en la Ley 675 del 2001, que establece el régimen de propiedad horizontal, no existe regulación respecto al derecho de inspección de los documentos e informes contables, este se puede ejercer de acuerdo con la aplicación extensiva que prevé el artículo 15 de la Ley 1314 del 2009, como lo consagra el Código de Comercio.

Así las cosas, solicite a la administración el envío de la información vía correo electrónico puesto que no resido en la ciudad de Envigado, especificando Estados Financieros del 2023, la ejecución presupuestal del 2023, el proyecto de presupuesto 2024 y los cuadros con la proyección de las cuotas de administración para 2024. A la fecha no he recibido dichos documentos.

Respetuosa con la administración y en procura de no exceder los requisitos legales, no acudí a otro medio para lo solicitado.

OBJETO DE LA PETICIÓN

Con base en los anteriores hechos, y teniendo en cuenta que ya se celebró la asamblea general y que se tomaron decisiones que me competen y de acuerdo al derecho que me otorga la ley a recibir una información cierta, transparente, suficiente y oportuna, solicito a usted por medio del derecho que me confiere la Constitución Nacional mediante el presente Derecho de Petición, lo siguiente:

1. ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2023 CON NOTAS.
2. EJECUCION PRESUPUESTAL DEL AÑO 2023
3. PRESUPUESTO APROBADO CON NOTAS PARA 2024
4. LISTADO CON REGISTROS DE LAS CUOTAS DE ADMINISTRACION PARA 2024 CON LOS COEFICIENTES DE COPROPIEDAD.
5. INFORMACION DE LO APROBADO COMO EXTRAORDINARIO PARA 2024 CON LA CUOTA CORRESPONDIENTE AL APARTAMENTO 1203 DE LA TORRE 1, SEGÚN COEFICIENTES DE COPROPIEDAD Y CON LA JUSTIFICACION DE DICHO GASTO O INVERSION.



Olga Elena Molina Pérez
CC 21.403.945
Propietaria Apartamento 1203 Torre 1

Por favor enviar respuesta a este derecho de petición a la siguiente dirección:
Correo electrónico: ohmolinap@hotmail.com
Celular: 3185161464

De: OLGA HELENA MOLINA PEREZ <ohmolinap@hotmail.com>

Enviado: viernes, 11 de octubre de 2024 11:44 a. m.

Para: URBANIZACION MANZANARES DE LA CUENCA <umdelacuencaph1@gmail.com>

Asunto: DERECHO DE PETICION

Armenia, 11 de octubre de 2024

Señora Adriana Guevara - Administración
Conjunto Residencial Manzanares de la Cuenca PH

DERECHO DE PETICION

Olga Elena Molina Pérez identificada con cedula de ciudadanía # 21.403.945 de Medellín, con residencia y domicilio en la ciudad de Armenia, actuando como propietaria del apartamento 1203 Torre 1 del Conjunto Residencial Manzanares de la Cuenca PH, en ejercicio del Derecho de Petición consagrado en el art 23 de la Constitución Política de Colombia, en concordancia con la Ley 1755 de 2015, respetuosamente me dirijo a usted con el fin de formular derecho de petición, con fundamento en lo siguiente:

HECHOS

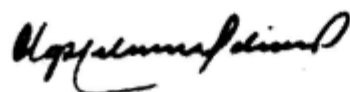
1. Según documento que registra periodo de facturación mayo de 2024 se ha cargado a mi cuenta la suma de **\$ 5.916.000 clasificado como "saldo admón. constructora"**
2. Para protocolizar la escritura del apartamento 1203 de la Torre 1, solicite a la administración el PAZ y SALVO y me fue expedido por usted que es la administradora y representante legal.
Nota: En dos (2) oportunidades: una en julio de 2023 y otra en febrero de 2024.
3. En comunicado de Manzanares de la Cuenca enviado a mi correo electrónico el 3 de octubre, con su nombre y el del abogado sin firmas y sin fecha, dice : *"Es deber de la administración, velar por los derechos y garantías de todos los copropietarios, pero igualmente, es deber de la administración llevar una contabilidad adecuada y cobrar las obligaciones que estén pendientes, por lo cual, insistimos, la administración legalmente no puede emitir un paz y salvo si el inmueble se encuentra en mora, ya que si lo hiciere, la administración no solo incurría en detrimento patrimonial, sino además tendría que responder con su propio patrimonio por todos estos dineros o cartera."*
Este concepto confirma el hecho de que la administración que usted representa ha llevado adecuadamente los procesos contables y legales de la copropiedad y por ello me expidió los paz y salvos. El primer documento que pidió la notaria 15 de Medellín fue el paz y salvo. Con ello y con la documentación de la fiduciaria y de SHARU, se efectuó la escrituración y el registro.

4. El inmueble estaba legal y debidamente saneado puesto que ACIERTO INMOBILIARIO lo entrego a SHARU y fue con este último que se protocolizo la escrituración del 1203 de la Torre1.
5. A pesar de haber escrito a través del correo electrónico a facturacion1sas@hotmail.com y a umdelacuencaph1@gmail.com para que sean debitados de la cuenta del apartamento 1203 estos cargos que con corte al 30 de septiembre según documento (0000007343) ascienden a **\$ 5.914.061**, NO SE HA EJECUTADO mi solicitud que en derecho he expuesto y solicitado desde que llego la primera cuenta.

PETICIONES

1. Que se me envíe copia del título valor mediante el cual acepte y me comprometí a pagar la supuesta deuda; el documento deberá registrar la entidad o persona jurídica a la que se le adeuda, la cantidad que usted me está cobrando.
2. Que se me anexe copia de los Estados Financieros de Manzanares de la Cuenca con corte diciembre 31 de 2021, 2022 y 2023, en los cuales se registren cuentas por cobrar al apartamento 1203.
3. Que mediante el ejercicio contable se debite, se retire, no se tenga en cuenta la partida de **\$ 5.914.061 que aparece registrada en el documento** (0000007343) del 30 de septiembre de 2024, con cargo al apartamento 1203 - Torre 1.
4. Que se actualice, se ajuste y se registre la cuenta del apartamento 1203 de la Torre 1 y que se me expida certificado de paz y salvo al corte del 30 de septiembre de 2024.
Adjunto consignación por la suma de \$ 35.000 para cubrir la multa parqueadero de \$ 30.000 y ajustar el saldo si quedara por concepto de intereses de mora.
5. Las respuestas que espero deben ser oportunas, claras, efectivas, suficientes, resolviendo los asuntos de fondo, congruentes con lo solicitado e informándome en el tiempo definido según el marco jurídico regulatorio.

Dirección para notificaciones: **ohmolinap@hotmail.com**
Apartamento 1203 Torre 1. Manzanares de la Cuenca



Olga Elena Molina Pérez
CC 21.403.945 de Medellín

Re: DERECHO DE PETICION

Desde URBANIZACION MANZANARES DE LA CUENCA <umdelacuencaph1@gmail.com>

Fecha Vie 6/12/2024 12:48 PM

Para OLGA HELENA MOLINA PEREZ <ohmolinap@hotmail.com>

📎 1 archivo adjunto (31 KB)

RESPUESTA DERECHO DE PETICION.pdf;

Buenas tardes

Adjunto respuesta

Cordial saludo

El vie, 6 dic 2024 a las 8:54, OLGA HELENA MOLINA PEREZ (<ohmolinap@hotmail.com>) escribió:

Señora . Adriana Guevara- Administradora Urbanización Manzanares de la Cuenca

Me permito reenviarle el derecho de petición enviado el 11 de octubre de 2024, al mismo correo que le envió toda la información y el cual no reboto.

De manera respetuosa pido el favor de responderme de manera inmediata puesto que **invoco el derecho a la información** y por mas que escribo y ahora mediante el derecho de petición y tampoco se me resuelve nada.

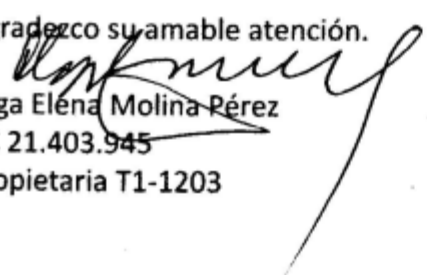
No estoy interesada en recurrir a otras instancias, solo pido la respuesta inmediata considerando su demora en responder el D.P. el cual según esta evidencia, fue enviado a su correo.

En el mencionado D.P. solicito actualización de mi cuenta y paz y salvo con corte 30 de septiembre, que obviamente ya está desactualizado. Por tanto pido lo siguiente:

ACTUALIZAR MI CUENTA Y EXPEDIR CERTIFICADO DE PAZ Y SALVO CON CORTE 30 DE NOVIEMBRE DE 2024. ANEXO LA CONSIGNACION DE NOVIEMBRE.

POR FAVOR: SI HAY ALGUN SALDO POR CONCEPTO DE INTERESES U OTRO ITEM (QUE OBTIENIENDO NO SEA LA SUPUESTA DEUDA CON ACIERTO), POR FAVOR ME INFORMA PARA CONSIGNARLO Y OBTENER EL CERTIFICADO AL CORTE DEL 30 DE NOVIEMBRE, EL CUAL REQUIERO DE MANERA URGENTE.

Agradezco su amable atención.


Olga Elena Molina Pérez

CC 21.403.945

Propietaria T1-1203

Armenia, 17 de febrero de 2025

Señora
Adriana Guevara
Administradora
Conjunto Residencial
Manzanares de la Cuenca Propiedad Horizontal
Envigado (Antioquia)

DERECHO DE PETICION

Olga Elena del Socorro Molina Pérez identificada con la cedula 21.403.945 de Medellín, con residencia y domicilio en la carrera 19 N° 33 Norte 11 Apartamento 702 del Edificio Foresta de la ciudad de Armenia (Quindío), actuando como propietaria del apartamento 1203 Torre 1 del Conjunto Residencial Manzanares de la Cuenca PH, en ejercicio del Derecho de Petición consagrado en el art 23 de la Constitución Política de Colombia y en el artículo 13 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, sustituido por la Ley Estatutaria 1755 de 2015, comedida y respetuosamente me permito presentar a usted como representante legal del Conjunto Residencial Manzanares de la Cuenca PH, las peticiones que más adelante se describen.

HECHOS

- 1.- El pasado 11 de octubre de 2024 se radico en el correo electrónico (umdelacuencaph1@gmail.com) derecho de petición el cual no fue respondido oportunamente por la administración, aduciendo no haberlo recibido, por lo cual se le reenvió nuevamente el 6 de diciembre.
- 2.- El objeto principal de las peticiones se refería al **derecho a la información** solicitada mediante correos electrónicos y derecho de petición y relacionada con cuenta de cobro por valor de \$ 5.914.061 que según la administración corresponde a un valor dejado de cancelar por parte de Acierto Inmobiliario.
- 3.- Dicho derecho de petición no fue respondido de manera oportuna, ni efectiva, ni se resolvió lo solicitado de fondo.
- 4.- Según la Ley 675 (Art. 38), es función de la asamblea aprobar o improbar los estados financieros y el presupuesto anual de ingresos y gastos y así fueron aprobados para los años 2022 y 2023. Según anexo #3 de las cuentas por cobrar, información financiera a 31 de diciembre de 2023, no se registran saldos en los estados financieros con cargo al apartamento 1203 de la Torre1, relacionados con cuenta por pagar de la constructora (pagina 9).

Dichos Estados Financieros son documento legal y están firmados por contador, administrador y dictaminados por revisor fiscal.

5.- Según lo anteriormente descrito, menciona la administración en la respuesta al derecho de petición que dicho valor corresponde a cuotas de administración con cargo a la constructora y que por "capricho" de un propietario, no puede dar de baja esta cuenta.

En este punto es oportuno aclarar que se están evadiendo los derechos de los copropietarios, por tratarse de una persona jurídica y porque no se tienen los soportes legales que justifiquen la deuda con cargo al apartamento 1203.

a) El apartamento fue entregado en calidad de comodato en noviembre de 2022, por lo que no se justifica que se acumule una deuda que asciende a \$ 6.248.875 con corte 1º de febrero de 2025.

b) Según oficio fechado 5 de junio de 2024 (Acta 001) Reunión informativa apartamentos con escritura, dice la administradora que en mayo y por sugerencia del abogado, se facturaron dichos valores para justificar proceso jurídico con constructora.

La administración tiene responsabilidades, deberes y derechos, pero en este caso no aplica la decisión de un abogado para cargar estas partidas, mas aun cuando en el punto 3 dice: la señora administradora "inicia aclarando que los saldos que les apareció en la facturación NO se les va a cobrar a los propietarios...". En el mismo oficio, numeral 4, ítem (5) dice que "dichos valores no serán cobrados a los propietarios ni por esta ni por administraciones en años venideros". Y en el ítem (7) dice: se ratifica que los saldos adeudados por acierto inmobiliario no serán cobrados a los propietarios con escrituras hasta el momento de esta reunión.

c) En la respuesta al derecho de petición (diciembre de 2024), punto (1) dice que no cuenta con título valor formalizado para el cobro de dicha cuenta. Punto (2) respecto de los EEFF del 2021, 2022 y 2023 dice que se enviaran copias que aun no llegan. Punto (3) dice que debo esperar a la asamblea para que yo proponga que dicho saldo sea retirado de mi cuenta. ¿Cuál asamblea y con qué acta se aprobó dicho cobro?

d) EVIDENCIAS: ESCRITURA (13.622) del 27 de noviembre de 2023. Notaria 15 Medellín.

Página 12-13: Clausula Quinta: Aportes. Parágrafo Primero: Condición Resolutoria: Que, por el presente instrumento público, las partes declaran que renuncian expresamente a la condición resolutoria emanada de cualquier obligación derivada de esta compraventa y, en consecuencia, la venta queda en firme o irresoluble, quedando como única

alternativa para las partes, exigir el cumplimiento de las obligaciones que a cada una le corresponde.

Página 14-15: **Clausula sexta: Entrega material. Parágrafo:** El(los) inmuebles objeto de venta, se encuentra(n) a paz y salvo por concepto de Administración, según lo acredita(n) con la correspondiente paz y salvo que se anexa al protocolo.

Página 17-18: **Clausula Octava: Servicios Públicos, Administración e Impuestos. Parágrafo Primero:** A partir de la fecha de entrega del (de los) inmuebles a EL(LOS) BENEFICIARIO(S) DE AREA, son de cargo de este los pagos que se causen por servicios públicos tales como energía, acueducto, teléfono, alcantarillado, tasa de aseo, gas, etc., por concepto de impuesto predial, así como cuotas de administración ordinarias y/o extraordinarias en CONJUNTO RESIDENCIAL MANZANARES DE LA CUENCA-PROPIEDAD HORIZONTAL de acuerdo con lo previsto en el Reglamento de Propiedad Horizontal.

Página 19: **Clausula Octava: Parágrafo Cuarto:** EL FIDEICOMISO INMOBILIARIO a través del FIDEICOMITANTE DESARROLLADOR manifiesta que no ha transferido a ninguna otra persona los inmuebles que vende, y que estos se encuentran libres de gravámenes, medidas cautelares, inscripciones de demanda a cualquier título, títulos de tenencia por escritura publica registrada, condiciones resolutorias, nulidades y limitaciones de dominio, con excepción de las inherentes al régimen de propiedad horizontal y de las servidumbres descritas **igualmente entrega a paz y salvo por concepto** de impuestos y contribuciones por beneficio general, derechos de conexión de las respectivas redes de servicios públicos **y cuotas de administración de la copropiedad causadas antes de la fecha de entrega del (de los) inmueble(s).**

(El subrayado y color es mío).

Según consta en la escritura No. (13.622) del 27 de noviembre de 2023, el apartamento 1203 de la torre 1, se encuentra a paz y salvo antes de la fecha de entrega del inmueble y de la escrituración. Esto se demostró ampliamente con evidencias y soportes legales, por lo que, de seguirse con el cobro injustificado, conduce a una declaratoria de nulidad por falta de capacidad legal.

PETICIONES

- 1.- Ordenar la nulidad del cobro al apartamento 1203 de la Torre 1, por la suma de \$ 6.248.875 con corte 1º de febrero de 2025, ya que quedo ampliamente demostrado que es ilegal. **PAZ Y SALVO:** Véase cláusula octava, parágrafo cuarto de la escritura. (páginas 14-15-17-18 y 19).
- 2.- Reversar el movimiento contable ejecutado por la administración del CONJUNTO RESIDENCIAL MANZANARES DE LA CUENCA PH, sugerido por el abogado, ya que la obligación **no está "a cargo del beneficiario de área"**, ni esta ordenado según la normatividad por autoridad competente. Es una sugerencia de quien no está facultado para ello.
- 3.- Que se expida certificado de paz y salvo por todo concepto, con corte al 31 de enero de 2025.
- 4.- Se requieren respuestas oportunas, claras, efectivas, suficientes, resolviendo los asuntos de fondo, congruentes con lo solicitado e informándome en el tiempo definido según el marco jurídico regulatorio.

NOTIFICACIONES

Dirección para notificaciones: ohmolinap@hotmail.com
Celular 3185161464. Apartamento 1203 Torre 1. Manzanares de la Cuenca. Envigado.



Olga Elena Molina Pérez
CC 21.403.945 de Medellín

6

CONJUNTO RESIDENCIAL MANZANARES DE LA CUENCA PH

Administración

Envigado

Fecha: 18 de febrero de 2025

Señora:

Olga Elena del Socorro Molina Pérez

C.C. No. 21.403.945 de Medellín

Residente en la carrera 19 N° 33 Norte 11, Apartamento 702, Edificio Foresta, Armenia (Quindío)

Propietaria del Apartamento 1203 Torre 1, Conjunto Residencial Manzanares de la Cuenca PH

Asunto: Respuesta a Derecho de Petición presentado por Olga Elena del Socorro Molina Pérez.

En atención a su derecho de petición radicado el 6 de diciembre de 2024, con relación a las observaciones planteadas sobre la cuenta de cobro emitida por un valor de \$6.248.875, me permito dar respuesta a sus solicitudes, conforme a los hechos y la normatividad aplicable:

1. En relación con la nulidad del cobro:

Luego de revisar su solicitud y la documentación presentada, la administración ha revisado detalladamente los saldos de las cuentas de cobro y ha tomado en cuenta la escritura pública No. 13.622 del 27 de noviembre de 2023. Según la cláusula octava, parágrafo cuarto de dicha escritura, se acredita que el apartamento 1203 de la Torre 1 se encuentra a paz y salvo por concepto de administración. Por lo tanto, se procederá a proceder con la anulación de dicho cobro y se corregirá el movimiento contable de la cuenta. La administración reconoce que el cobro es improcedente y carece de base legal para continuar con el mismo.

2. En cuanto al movimiento contable ejecutado:

Se procederá a revertir el movimiento contable realizado a instancias de la sugerencia de un abogado, ya que no ha sido respaldado por una autoridad competente y no se ajusta a las normativas aplicables. Aclaramos que ninguna obligación con cargo al apartamento 1203 se encuentra vigente, ni está a nombre del beneficiario del área en este caso.

3. Expedición de certificado de paz y salvo:

Conforme a lo indicado en la escritura pública y el análisis de los saldos, se expide el **certificado de paz y salvo** por todo concepto, incluyendo el mes de febrero una vez envíe soporte de pago al mes vigente.

4. Respuesta oportuna y congruente:

Nos comprometemos a dar respuestas más claras, efectivas y oportunas en el futuro, y a asegurar que se resuelvan los asuntos de fondo conforme a lo solicitado. Agradecemos su paciencia y comprensión.

Sin más, y quedando a su disposición para cualquier aclaración adicional, le saluda atentamente,

Adriana Guevara Velásquez


Representante legal

Administrador del Conjunto Residencial Manzanares de la Cuenca PH

Firma